

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2538/2537	พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นายบุญมี แก้วขอนแก่น	โจทก์
	นายณรงค์ เจริญดี	จำเลย
	นายบุญมี แก้วขอนแก่น ผู้ประกัน	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ความว่า ผู้ประกันฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า กรณีผิด สัญญาประกันต่อศาล เมื่อศาลนี้มีคำสั่งบังคับตามสัญญาประกัน และศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยแล้ว คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ที่แก้ไขแล้ว จึงไม่รับฎีกาของผู้ประกัน

ผู้ประกันเห็นว่า ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 119 มิได้ห้ามมิให้ผู้ประกันฎีกาแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ประกันไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 94)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยในความผิดฐานยกยอกศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรรคแรก รวม 2 กระทั่งจำคุกกระทงละ 1 ปี 6 เดือนรวมจำคุก 3 ปี จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยมีนายบุญมี แก้วขอนแก่น เป็นผู้ประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตและตีราคาประกันเป็นเงิน 150,000 บาท ต่อมาผู้ประกันผิดสัญญาไม่ส่งตัวจำเลยไปฟังคำ

พิพาทศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญา ผู้ประกัน ยื่นคำร้องขอให้งดหรือลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

ผู้ประกันอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับผู้ประกันเป็นเงิน 75,000 บาท

ผู้ประกันฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 93)

ผู้ประกันจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94)

คำสั่ง

กรณีนายประกันผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอำนาจสั่งบังคับ ตามสัญญา ประกันได้ เมื่อศาลสั่งประการใดแล้ว ผู้ร้องซึ่งเป็น ผู้ประกันยอมอุทธรณ์ได้ คดีนี้ศาล อุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งเกี่ยวกับสัญญาประกันแล้ว คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้เป็นที่สุด ย่อมฎีกาต่อไปไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของผู้ร้องจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

กรณีนายประกันผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอำนาจสั่งบังคับ ตามสัญญา ประกันได้ เมื่อศาลสั่งประการใดแล้ว ผู้ร้องซึ่งเป็น ผู้ประกันยอมอุทธรณ์ได้ คดีนี้ศาล อุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งเกี่ยวกับสัญญาประกันแล้ว คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้เป็นที่สุด ย่อมฎีกาต่อไปไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาของผู้ร้องจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระภู่น-อิทธิราช มณีภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>